

عقد اشتراك منصة توصيل – عرض صفر عمولة

رقم العقد: TS-988998-2026

تم إبرام هذا العقد بمدينة الجبيل بالمملكة العربية السعودية بتاريخ ____ / ____ / ____ بين كل من :

أولاً: الطرف الأول

تطبيق توصيل المملوكة بالكامل لشركة سوار صفقة شركة الشخص الواحد ذات مسؤولية محدودة، سجل تجاري رقم (7049930907)، ومقرها الرياض ، ويمثلها السيد/ طلال سالم الحربي بصفته المالك لشركة سوار صفقة ، ويشار إليها فيما بعد بـ "الطرف الأول".

ثانياً: الطرف الثاني

شركة/مؤسسة: _____

سجل تجاري رقم: _____

ويمثلها: _____

ويشار إليها فيما بعد بـ "الطرف الثاني".

تفاصيل فاتورة النشاط	تفاصيل جهة اتصال النشاط
مالك الحساب المصرفي:	نوع النشاط :
رقم الأبيان:	اسم النشاط:
اسم البنك:	رقم السجل التجاري:
البريد الالكتروني:	العنوان:
رقم المالك:	اسم المالك:
الرقم الضريبي:	المنصب:
	رقم الهوية:

التمهيد:

حيث أن الطرف الأول يملك ويدير منصة إلكترونية لتوصيل الطلبات، وحيث أن الطرف الثاني يرغب بالاستفادة من خدمات المنصة، فقد اتفق الطرفان على ما يلي:

المادة الأولى: نموذج الرسوم (عرض صفر عمولة):

- 1- لا يتم فرض أي عمولة على قيمة الطلبات.
- 2- خدمة التوصيل مجانية بالكامل ولا يتحمل الطرف الثاني أي نسبة منها.
- 3- لا توجد رسوم اشتراك أو تسجيل على الجهاز أو النظام المستخدم على الجهاز.
- 4- يتحمل الطرف الثاني فقط رسوم بوابة الدفع الإلكتروني بنسبة 2.5% + ريال لكل عملية من قيمة العمليات المدفوعة إلكترونياً.

المادة الثانية: آلية السداد والتحويل:

- 1- يتم تحويل مستحقات الطرف الثاني خلال 7 أيام عمل بعد خصم رسوم بوابة الدفع.

الخدمة	السعر	القيمة المضافة	السعر النهائي	المدة
جهاز SUNMI V2S	800 ريال	120	920 ريال	لا يوجد
بوابة الدفع	2.5% + ريال واحد	-	-	مدة العقد
نظام الطلبات	مجاًناً	مجاًناً	مجاًناً	مدة العقد

المادة الثالثة: مكافحة الاحتيال وسوء الاستخدام:

- 1- يمنع إنشاء طلبات وهمية أو تضخيم الطلبات أو التلاعب بالأسعار أو البيانات.
- 2- يتحمل الطرف الثاني كامل المسؤولية القانونية والمالية عن أي احتيال أو تلاعب.

المادة الرابعة: حماية البيانات والخصوصية:

- 1- جميع بيانات العملاء تعتبر ملكاً للطرف الأول ويتم تسليم بيانات عملاء الطرف الثاني للطرف الثاني في حال طلبه لها في غضون 90 يوم.
- 2- يمنع استخدام أو نسخ أو تخزين بيانات العملاء خارج نطاق تنفيذ الطلبات ويتم طلبها عبر القنوات الرسمية فقط.

المادة السادسة: السرية (NDA):

يلتزم الطرف الثاني بعدم إفشاء أي معلومات تشغيلية أو تقنية تخص المنصة طوال مدة العقد ولمدة 3 سنوات بعد انتهائه.

المادة السابعة: إنهاء العقد:

- 1- يحق للطرف الأول إنهاء العقد فوراً دون إشعار في حال المخالفة أو الاحتيال.
- 2- يحق لأي طرف إنهاء العقد بإشعار خطي قبل 30 يوم في الحالات الطبيعية.

المادة الثامنة: محتويات العقد ووثائقه:

يتكون هذا العقد من المستندات المذكورة أدناه، والتي تعتبر جزءاً لا يتجزأ منه، وتكون الأولوية في حال التعارض حسب الترتيب التالي:

1. عقد الاشتراك (العقد الأساسي).
2. الشروط والأحكام العامة التابعة للعقد والمناحة على الموقع الإلكتروني للطرف الأول على الرابط التالي: <https://tawseil.co/terms-and-conditions>
3. السجل التجاري للطرف الثاني والبيانات الشخصية المثبتة في هذا العقد.

كما اتفق الطرفان على أن للطرف الأول الحق في تعديل أي من المستندات المذكورة أعلاه بالنقص أو الزيادة دون الرجوع إلى الطرف الثاني، وذلك بموجب إشعار كتابي قبل (14) يوماً.

وفي حال عدم موافقة الطرف الثاني على التعديل، يحق له إنهاء التعاقد والتوقف فوراً عن قبول الطلبات.

وإذا اختار الطرف الثاني الاستمرار في تشغيل العمليات على منصة الطرف الأول، فإن التعديل يصبح سارياً بين الطرفين اعتباراً من تاريخ نفاذه كما هو منصوص عليه في إشعار الطرف الأول.

المادة التاسعة: إنهاء العقد وتسوية الحقوق:

- 1- يحق للطرف الأول إنهاء هذا العقد فوراً ودون إشعار مسبق في حال مخالفة الطرف الثاني لأي من أحكام العقد، أو ثبوت وجود احتيال أو إساءة استخدام للمنصة أو تسريب بيانات العملاء.

2- يحق لأي من الطرفين إنهاء العقد بإشعار خطي للطرف الآخر قبل (30) يوماً في الحالات العادية دون الحاجة لإبداء الأسباب.

3- في حال إنهاء العقد، يتم تصفية الحقوق المالية بين الطرفين حتى تاريخ الإنهاء الفعلي، ويحق للطرف الأول تعليق أو حجز أي مبالغ مستحقة للطرف الثاني لحين تسوية النزاعات أو المطالبات أو الاسترجاعات إن وجدت.

4- لا يترتب على إنهاء العقد أي التزام أو تعويض على الطرف الأول، ويقر الطرف الثاني بتنزله عن أي مطالبات مستقبلية تتعلق بإنهاء التعاقد ما لم يكن الإنهاء مخالفاً صراحةً لأحكام هذا العقد.

5- يلتزم الطرف الثاني بالتوقف الفوري عن استخدام المنصة وحذف أي مواد أو شعارات أو بيانات تخص الطرف الأول فور سريان الإنهاء.

الطرف الثاني	الطرف الاول	
		الاسم:
		المنصب:
		التوقيع:
		التاريخ: